

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת בועז טופרובסקי

פ/25/669

הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (חיסיון קרימינולוג קליני), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 50 ב.1. בפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א–1971¹, אחרי סעיף 50א יבוא :

"עדות קרימינולוג 50ב. (א) קרימינולוג קליני כהגדרתו בחוק הסדרת קליני העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח–2008² אינו חייב למסור ראיה על דבר הנוגע לאדם שנזקק לשירותו והדבר הגיע אליו תוך עבודתו כקרימינולוג קליני והוא מן הדברים שלפי טיבם נמסרים לקרימינולוג קליני בדרך כלל מתוך אמון שישמרם בסוד, אלא אם כן ויתר האדם על החיסיון או שמצא בית המשפט כי הצורך לגלות את הראיה לשם עשיית צדק עדיף מן הענין שיש לא לגלותה.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם לאחר שחדל העד להיות קרימינולוג קליני.

(ג) נטען חיסיון לפי סעיף זה, יהיה הדיון בדלתיים סגורות; החליט בית המשפט לשמוע את העדות, רשאי הוא לשמעה בדלתיים סגורות.

דבריו הסבר

מטרת הצעת חוק זו היא להוסיף את מקצוע הקרימינולוג הקליני לרשימת בעלי התפקידים אשר אינם מחויבים במסירת ראיה על דבר הנוגע לאדם שנזקק לשירותם, מלבד במקרים חריגים כמפורט בסעיף. מקצוע הקרימינולוג הקליני הוא מקצוע טיפולי ואבחוני המיועד לתת מענה לאוכלוסיות קשות המאופיינות בהפרעות אישיות ומאפיינים עבריינים. הקרימינולוגים הקליניים מטפלים בין היתר

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421.
² ס"ח התשס"ח, עמ' 720.

באוכלוסיות של עבריינים ובני משפחותיהם (אוכלוסיות פורנזיות), מתמכרים לסמים ואלכוהול, עברייני מין, אלימות במשפחה ועוד. כמו כן, הם מוכשרים לטפל גם בבני משפחות העבריינים ונפגעי העבירה. מקצוע זה, בדומה למקצוע הפסיכולוג הקליני שלגביו נקבע בחוק זה חיסיון על ראייה, מבוסס על יחסי אמון בין מטפל למטופל, סודיות מקצועית ועומד בכללי האתיקה המקצועית המקובלים בתחום הטיפול והפסיכותרפיה. לפיכך, מוצע לעגן בחוק שקרימינולוג קליני לא יהיה מחויב במסירת ראייה על דבר הנוגע לאדם שנוזק לשירותם, מלבד במקרים חריגים. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת בועז טופרובסקי (פ/3032/24).

הצעת החוק זהה לפ/3032/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)